

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2474/2535

นายสมนึก จันทรุดมางกูร

โจทก์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ

พวก

จำเลย

บริษัทสุโขทัยธานี จำกัด จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อ 4.1.2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลล่างรับฟังข้อเท็จจริงขัดต่อกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน และนายสมมาตร ขวัญทอง ลูกจ้างจำเลยที่ 2 ได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 155 แผ่นที่ 3)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 21,000 บาท และจำเลยที่ 2 ใช้เงินจำนวน 14,000 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 147)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 150)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อ 4.1.2 เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ ที่ฟังว่า นายสมมาตร ขวัญทอง ลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ได้กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่ศาลชั้นต้นสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อ 4.1.2 เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ ที่ฟังว่า นายสมมาตร ขวัญทอง ลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ได้กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่ศาลชั้นต้นสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ